

1500056-02.2022.8.26.0094

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: CAROLINA NUNES VIEIRA

Comarca: Brodowski

Foro: Foro de Brodowski

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 05/05/2022

... nos meios policiais como ponto de tráfico de drogas avistou o acusado sentado na calçada, e em sequência os milicianos abordaram-no e realizaram revista pessoal, na qual nada de ilícito foi encontrado a princípio. Em seguida, narrou que solicitou ao indiciado que desbloqueasse o aparelho celular para verificação de IMEI, e após consulta com o COPOM os milicianos obtiveram a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Brodowski

Foro de Brodowski

Vara Única

Av. Papa João XXIII, 1550, Brodowski-SP - cep 14340-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500056-02.2022.8.26.0094 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500056-02.2022.8.26.0094

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2053727/2022 - CENTRAL POL.JUD-RIB. PRETO, 23228295 - CENTRAL POL.JUD-RIB. PRETO, 1700/22/919 - CENTRAL POL.JUD-RIB. PRETO, 2053727 - CENTRAL POL.JUD-RIB. PRETO, 2053727 - DEL.POL.BRODOWSKI, 1700/22/919 - DEL.POL.BRODOWSKI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WEBER GUSTAVO OLIVEIRA DA SILVA VASCONCELOS

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAROLINA NUNES VIEIRA

WEBER GUSTAVO OLIVEIRA DA SILVA VASCONCELOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal porque, no dia, hora, local e modo descritos na denúncia, teria adquirido, recebido, ocultado, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de um crime.

A denúncia foi recebida no dia 08 de março de 2022 (fls. 57/58).

Citação do réu às fls. 67; defesa às fls. 73.

Em audiência de instrução, foi colhida prova oral, sendo o réu interrogado ao final.

Em sede de memoriais, o Ministério Público requereu a condenação nos termos já exarados na denúncia, ao passo que a defesa pugnou pela absolvição em face da ausência de elementos de prova.

É O BREVE RELATÓRIO. DECIDO.

A materialidade se encontra comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), boletins de ocorrência (fls. 08/09 e 19/20), auto de exibição e apreensão (fls. 10), auto de entrega (fls. 11), e demais prova oral colacionada aos autos.

Igual sorte revela a autoria.

Em seu depoimento na fase policial, a vítima Heloísa Cristina Soares esclareceu que no dia 16 de julho de 2021 caminhava a pé rumo ao ponto de ônibus, juntamente com sua filha e neto, ocasião em que dois homens em uma motocicleta encostaram e falaram "perdeu tia", apontando-lhe uma arma. Subtraíram o aparelho celular da declarante e o de seu neto. Continuou narrando que no dia 23 de fevereiro de 2022 recebeu ligação do delegado de polícia informando que o celular havia sido recuperado. Consignou que não reconheceu os autores do fato.

Por sua vez, o miliciano Relis Piazza, ouvido na qualidade de testemunha de acusação, afirmou que no dia 23 de fevereiro de 2022 estava em patrulhamento de rotina junto a seu colega de farda, ocasião em que em local conhecido nos meios policiais como ponto de tráfico de drogas avistou o acusado sentado na calçada, e em sequência os milicianos abordaram-no e realizaram revista pessoal, na qual nada de ilícito foi encontrado a princípio. Em seguida, narrou que solicitou ao indiciado que desbloqueasse o aparelho celular para verificação de IMEI, e após consulta com o COPOM os milicianos obtiveram a informação de que o aparelho contava como produto de roubo. Quando questionado sobre a origem do celular, o indiciado relatou ter comprado de um indivíduo chamado Marcelino, que é marreteiro e revende telefones celulares, não tendo apresentado nota fiscal do aparelho de celular.

No mesmo sentido o depoimento do miliciano Jefferson Carvalho da Silva, que em tudo confirmou o depoimento de seu companheiro de farda.

Cumprе ressaltar que, além de corroborar plenamente as palavras da vítima, o depoimento dos milicianos foram precisos e coerentes, portanto, merecem crédito. Neste sentido, os seguintes julgados:

"Prova. Testemunha. Depoimentos de policiais que efetuaram a prisão em flagrante por porte ilegal de arma. Invalidez dos testemunhos. Inadmissibilidade. Condição funcional que não induz à presunção de invalidez, principalmente se inexistе prova nos autos de que os policiais tivessem quaisquer motivos para incriminar o réu. - "Não podem ser invalidados os depoimentos de policiais que efetuaram prisão em flagrante por porte ilegal de arma, por simples presunção de sua condição funcional, principalmente se inexistе prova nos autos de que os policiais tivessem quaisquer motivos para incriminar o réu" (TJSP - 5ª C. - AP 344.580-3/6 - Rel. Gomes de Amorim - j. 14.03.2003 - RT 802/560)

"Como servidores públicos que são, os agentes policiais têm, no exercício de suas funções, a presunção juris tantum de que agem escorreitamente, não estando proibidos de depor sobre aos de ofício de cuja fase policial tenham participado"

(TACRIM-SP - AP - Rel. Nogueira Filho - RJD 6/65);

"Prova. Depoimento de policial. Eficácia. Jurisprudência citada. - "O depoimento de policial é dotado de inquestionável eficácia probatória e só não tem valor quando se demonstra que tal agente tem interesse particular na investigação penal, ou quando suas declarações são incompatíveis com as demais provas colhidas" (TACRIM-SP - 4º Gr. Cs. - Rev. 424.430/8 - Rel. Corrêa de Moraes - j. 13.03.2003 - Rolo/flash 1563/212).

Destarte, em que pese o acusado, em seu interrogatório, ter negado a prática delitativa, a versão por ele apresentada não é suficiente para infirmar a prova produzida em seu desfavor. É inverossímil a alegação de que o acusado teria adquirido o celular, por preço bem abaixo de seu valor, sem nota fiscal, sem o conhecimento da origem ilícita do produto.

No mais, o réu não possuía qualquer documento que comprove ter adquirido o aparelho celular por vias legais, o que apenas torna mais inconsistente as suas alegações.

Merece, aliás, especial ressalva a circunstância de que, em se tratando de crime de receptação, nas hipóteses em que o acusado é encontrado na posse da res, a jurisprudência é clara estabelecer que incumbe à defesa demonstrar que o acusado não sabia que trazia consigo produto de um crime, o que não se verificou no caso em tela. Confirmam-se os seguintes julgados:

"PROVA - Receptação - Acusado surpreendido com a res - Inversão do ônus probatório: - Inteligência: art. 156 do Código de Processo Penal, art. 180, caput do Código Penal. 36(a) - Tratando-se de receptação, inverte-se o ônus da prova, nos termos do art. 156 do CPP, na hipótese em que o acusado é surpreendido com a res, competindo à Defesa demonstrar, com exatidão, a detenção inocente." (TACRIM, Apelação nº 1.327.667/1, Julgado em 10/03/2.003, 12ª Câmara, Relator: Ivan Sartori, RJTACRIM nº 64/138).

"PROVA - Receptação - Acusado, surpreendido na posse do bem produto de crime, que não apresenta nenhuma explicação razoável para tanto - Condenação: - É possível condenar por receptação o acusado que, surpreendido na posse de bem produto de crime, não apresenta nenhuma explicação razoável ou verossímil para tanto, pois, a teor do art. 156 do CPP, apreensão da res em poder do agente enseja a inversão do ônus da prova, cumprindo à defesa, para a absolvição, demonstrar convincente versão escusatória de tal circunstância. Nesse delito nem sempre há prova direta, objetiva e concreta a respeito dos fatos, cabendo ao julgador a busca de elementos e evidências indiretos relacionados à infração." (Apelação nº 1.401.143/8 - Atibaia - 1ª Câmara - Relator: Guilherme G. Strenger - 29.1.2004 - V. U. (Voto nº 1.043) (TACrim - Ementário nº 52, Abril/2004, pág. 24).

"PROVA INDICIARIA - Receptação - Eficácia: - O dolo no crime de receptação se prova mediante indícios, de modo que a ciência da origem ilícita da coisa pode ser inferida das exterioridades do fato." Apelação nº 1.341.259/1 - São Paulo - 5ª Câmara - Relator: Luiz Ambra - 2.12.2002 - V. U. (Voto nº 10.002). (TACrim - Ementário nº 40, ABRIL/2003 pág. 26);

"PROVA - Indícios - Receptação - Valor: - Tratando-se de receptação, os indícios adquirem especial e relevante valor, pois o crime exige a clandestinidade para a sua realização, não havendo, em regra, testemunhas." (Apelação nº 1.342.065/3 - Jacupiranga - 16ª Câmara - Relator: Almeida Sampaio - 4.8.2003 - M. V. (Voto nº 8.595) (TACrim - Ementário nº 48, Dezembro/2003, pág. 27).

Assim, consubstanciadas materialidade e autoria, a condenação é medida que se impõe.

Passo à dosimetria da pena.

As circunstâncias judiciais são desfavoráveis ao acusado, que ostenta em sua Folha de Antecedentes criminais condenação por tráfico, não apta a gerar sua reincidência, mas que denota o desvio de sua conduta social, de modo que majoro a pena base da metade, fixando-a em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 15 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Na segunda etapa, presente a atenuante da menoridade de 21 anos da data dos fatos, razão pela qual diminuo a pena de 1/6, que passa ao patamar de 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Inexistem causas de aumento e diminuição, de modo que torno a pena definitiva no quantum acima fixado.

Porque presentes os requisitos do art. 44, substituto a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em duas prestações pecuniárias no valor de 01 (um) salário mínimo cada uma a entidades a serem definidas pelo juízo da execução. Em caso de descumprimento das penas restritivas de direito, cumprirá o acusado a pena privativa de liberdade em regime inicialmente aberto.

ANTE O EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE a pretensão estatal para CONDENAR o acusado WEBER GUSTAVO OLIVEIRA DA SILVA VASCONCELOS como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa, no valor unitário mínimo, em regime inicial aberto, conforme acima fundamentado. Porque presentes os requisitos do art. 44, substituto a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em duas prestações pecuniárias no valor de 01 (um) salário mínimo cada uma a entidades a serem definidas pelo juízo da execução. Em caso de descumprimento das penas restritivas de direito, cumprirá o acusado a pena privativa de liberdade em regime inicialmente aberto.

Com fundamento no artigo 4º, parágrafo 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/2003, o acusado arcará com o valor equivalente a 100 UFESPs, a título de custas, ressalvado o disposto no artigo 12 da Lei nº 1.060/50.

Transitada em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados; expeça-se guia de execução; comunique-se o egrégio Tribunal Regional Eleitoral (artigo 15, inciso III, da Constituição Federal).

Publica em audiência, saem os presentes intimados.

Brodowski, 04 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA